

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA ELETRIFICAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE (FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS)

(7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Instrumento particular de empreitada global para eletrificação de rede que fazem entre si de um lado doravante identificado como CONTRATANTE,

Sr.(a) Edenir Munaretto, estabelecido(a) na , na cidade de concórdia, inscrito(a) no CPF/CNPJ: nº 001.223.334-45.

De outro lado, adiante identificada como CONTRATADA.

MUNARETTO ELETRIFICAÇÕES EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.662.805/0001-57, com endereço comercial à Rua Comandante Caleffi, 55, Bairro Santa Cruz, na cidade de Concórdia, SC, neste ato representada por seu sócio gerente FILIPE ISIDORO MUNARETTO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Linha Ouro, Interior, na cidade de Concórdia, SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.758.129-85 e portador do RG nº 4.958.305, pelas cláusulas e convenções justas e acertadas, a seguir alinhadas:

CLÁUSULA I – OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA, na qualidade de fornecedora, pelo presente instrumento, se compromete a fornecer a mão de obra integral e os materiais necessários para a Construção de uma rede de energia elétrica de propriedade da CONTRATANTE, localizado no município de #CIDADE_CLIENTE, conforme projeto aprovado pela CELESC, que se encontra em anexo a este contrato e se torna parte integrante do mesmo.

§ 1º. Os serviços e materiais ora avençados, a serem fornecidos pela CONTRATADA, obedecerão aos mais altos padrões técnicos exigidos pela engenharia elétrica e pela concessionária fornecedora de energia elétrica, responsabilizando-se integralmente pela correta utilização dos materiais de acordo com as especificações de cada fabricante.

§ 2º. A presente contratação ocorre na modalidade de empreitada global, incluindo a mão de obra completa, aquisição e fornecimento dos materiais, incluindo os seguintes serviços:

- a) Execução de toda a rede;
- b) Escavação;
- c) Fornecimento e instalação de postes;
- d) Montagem de estruturas;
- e) Lançamento de cabos;
- f) Aterramento de estruturas;
- g) Instalação de transformador;
- h) Serviço de Linha Viva.

§ 3º. A CONTRATADA deverá entregar a rede elétrica completa e em funcionamento, apta para ligação na rede de energia elétrica pública existente, atendendo aos padrões exigidos pela concessionária local.

CLÁUSULA II – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O preço justo e acertado pelo pagamento integral da obra contratada é de R\$ (#POR_EXTENSO) que ocorrerá da seguinte forma:

Pagamento R\$ (#POR_EXTENSO) será pago por meio de cessão de crédito diretamente a Contratada.

CLÁUSULA III – DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA

A obra será executada em até 90 dias, salvo motivo de força maior.

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA

A CONTRATADA responsabiliza-se por si e por toda a mão de obra subcontratada, incluindo todas as obrigações e responsabilidades trabalhistas, previdenciárias e acidentárias que por ventura advenham da execução da obra contratada.

§ 1º. Ao término da obra, a CONTRATADA deverá entregar o local da obra e terrenos adjacentes totalmente limpos, livres de quaisquer entulhos, equipamentos, ferramentas.

§ 2º. Responsabiliza-se igualmente:

- a) Atender os projetos aprovados pela CELESC;
- b) Responsabilizar-se junto aos órgãos fiscalizadores pela execução do projeto, emitindo ART autorizada pelo CREA, devidamente quitada;
- c) Todos os funcionários deverão utilizar EPI's e uniformes e deverão ter curso de capacitação conforme exigência da CELESC;

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATANTE

§ 1º. O CONTRATANTE assume o compromisso de abrir as ruas caso necessite acesso.

§ 2º. Caso seja necessária a derrubada de árvores, diligenciar junto aos órgãos fiscalizadores para o licenciamento, bem como providenciar a própria derrubada;

§ 3º. Caso seja necessário detonação a mesma será inclusa no orçamento da Celesc, ficando a cargo do contratante repassar o valor pago a mais pela Celesc do preço justo e acertado entre as partes.

CLÁUSULA VI – DA RESCISÃO

O presente instrumento é pactuado expressamente sem cláusula de arrependimento, não podendo ser rescindido por qualquer das partes. Em caso de descumprimento de qualquer cláusula disposta neste contrato, a parte responsável pelo descumprimento pagará uma multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato à parte inocente. Além disto, o contrato se extingue automaticamente com a entrega da obra e o respectivo pagamento, independente de qualquer notificação.

CLÁUSULA VII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica expressamente pactuado que não existe qualquer relação trabalhista entre CONTRATANTE e CONTRATADA, declarando-se, ainda, que as partes elegem a presente relação como cível, regulada em especial pelo Código Civil.

CLÁUSULA VIII – DO FORO

Elegem, de comum acordo, a Comarca de Concórdia para dirimir quaisquer litígios ou omissões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.

, .

CONTRATANTE

MUNARETTO ELETRIFICAÇÕES EIRELI-ME
FILIPE.I. MUNARETTO
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

CPF:

CPF: